

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4881/2539

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
โจทก์ร่วม
บริษัท เชียงราย อุตสาหกรรม
การเกษตร จำกัด

โจทก์
โจทก์

โจทก์
จำเลย

นาง จิต ปราณี หันทนนท์

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 44, มาตรา 47

โจทก์เป็นพนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินที่จำเลยยกยอกแก่โจทก์ร่วมด้วยตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ดังนี้ แม้คดีส่วนอาญาศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานยกยอก ศาลก็ย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ร่วมตามที่พนักงานอัยการโจทก์ขอได้ หากจำต้องให้โจทก์ร่วมไปฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจากจำเลยเป็นคดีแพ่งอีกไม่ (หมายเหตุ : ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยรับเงินของโจทก์ร่วมไว้แต่เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 และให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 1,254,324 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทเชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัดผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานยักยอก พิกษายกฟ้องให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 1,161,587.50 บาท แก่โจทก์ร่วม

โจทก์อุทธรณ์ โดยอัยการพิเศษประจำเขต 5 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยต้องคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 1,161,587.50 บาท แก่โจทก์ร่วมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายกฟ้องโจทก์ในส่วนคดีอาญาแล้วศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,161,587.50 บาทแก่โจทก์ร่วมไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมต้องไปฟ้องเรียกเอาเงินจำนวนดังกล่าวเป็นคดีส่วนแพ่งโดยตรงจากจำเลย โจทก์ร่วมจะอาศัยอำนาจของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ร่วมไม่ได้เพราะเป็นการหลีกเลียงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในส่วนแพ่ง เห็นว่าตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 คดียักยอกถ้าผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูงสูญเสียไปเนื่องจาก

กระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้ ดังนั้นคดีนี้เมื่อพนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในความผิดฐาน ยักยอกเงินจำนวน 1,254,724 บาท ของโจทก์ร่วม และขอให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ร่วมด้วยแล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าแม้จำเลยไม่ได้กระทำผิดฐานยักยอกแต่จำเลยต้องคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 1,161,587.50 บาท ให้แก่โจทก์ร่วมแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ร่วมตามที่พนักงานอัยการโจทก์ขอได้ หากจำต้องให้โจทก์ร่วมไปฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยเป็นคดีแพ่งอีกไม่

พิพากษายืน

(อริราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ